

Nr. 122 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über den Reichsarbeitsdienst. 21. März 1935*R 43 II/517, Bl. 33–36 Umdruck¹*

Beginn:

Beginn:

A. Allgemeines.

Die Bedeutung des Arbeitsdienstes für die Erziehung im Geiste des Nationalsozialismus zur Volksgemeinschaft und zur richtigen Arbeitsauffassung ist heute in Deutschland allgemein anerkannt. Der Arbeitsdienst ist in dieser Beziehung durch keine andere Einrichtung zu ersetzen. Er ist dazu berufen, in der *staatlich geregelten* Erziehung des jungen Deutschen das notwendige, bisher fehlende Verbindungsglied zwischen Schule und Wehrdienst zu bilden.

Diese volkserzieherische Aufgabe kann der Arbeitsdienst nur dann erfüllen, wenn die sittliche Pflicht zur Arbeitsdienstleistung für unser Volk auch *gesetzlich* durch die Einführung der *allgemeinen gleichen Arbeitsdienstpflicht* festgelegt ist.

Das deutsche Volk, im besonderen die deutsche Jugend, ist in der überwiegenden Masse seelisch reif und innerlich bereit, die Arbeitsdienstpflicht auf sich zu nehmen. Der Gedanke der allgemeinen gleichen Arbeitsdienstpflicht ist heute im besten Sinne volkstümlich geworden.

Die Organisation des freiwilligen Arbeitsdienstes ist so ausgebaut, daß nach bemessener Anlaufzeit die allgemeine Arbeitsdienstpflicht reibungslos durchgeführt werden kann².

Ernste außenpolitische Schwierigkeiten sind nicht zu erwarten³.

Die Finanzierung der Arbeitsdienstpflicht erfordert für die nächsten 4 Jahre – in Folge der geringen Stärke der während des Krieges geborenen Jahrgänge – keine sehr erheblichen Mehrkosten im Vergleich zur Finanzierung des derzeitigen freiwilligen Arbeitsdienstes, (s. C.).

Der gegenwärtige Zustand im Arbeitsdienst ist ein Zwischending zwischen freiwilligem Arbeitsdienst und Arbeitsdienstpflicht. Durch das Gesetz über den Arbeitsplatztausch wird auf einen Teil der in den Betrieben tätigen Jugend ein Zwang zum Eintritt in den Arbeitsdienst ausgeübt⁴.

¹ Die der Kabinettsvorlage des Gesetzes vom 13. 5. 35 beigegebene Begründung (R 43 II/517, Bl. 50–52) unterschied sich von dieser Erstfassung dann nur unwesentlich. Sie ging jedoch „vorläufig“ von einer halbjährigen (nicht einjährigen) Dienstzeit und einer Stammstärke von 200 000 Mann bei einem Finanzaufwand von 200 (gegen 225) Mio RM im Jahr aus. Teilabdruck von Ziff. B: MORGAN S. 186 f.

² Zur Vorgeschichte des FAD, seiner Entwicklung seit 1933 und der Konzeption des NS-Arbeitsdienstes durch Konstantin Hierl s. W. BENZ, Vom FAD zur Arbeitsdienstpflicht, in: VfZ 16 (1968), S. 317–346, bes. 332 ff.; KÖHLER, Arbeitsdienst, S. 243–268; vgl. auch Dok. Nr. 64 P. 14. Hierl fungierte seit 3. 7. 34 als RKom. für den freiwilligen Arbeitsdienst im Rang eines Staatssekretärs und unterstand seither dem RIM, nicht mehr dem RAM; vgl. ARH I/2, Nr. 356.

³ Die Vorstöße Hierls auf Einführung der Arbeitsdienstpflicht 1933/34 waren neben finanziellen Erwägungen vor allem an dem Bedenken gescheitert, das Ausland werde in einer paramilitärisch ausgerichteten Organisation einen offenen Verstoß gegen die Abrüstungsbestimmungen erblicken; vgl. ARH I/1, Nrr. 155, 157 u. ö. Mit Einführung der allgemeinen Wehrpflicht durch das Gesetz über den Aufbau der Wehrmacht vom 16. 3. 35 (RGBl. I S. 375) entfielen diese Bedenken.

⁴ Ein Gesetz dieses Namens existierte nicht. Gemeint ist die *Anordnung über die Verteilung von Arbeitskräften* des Präs. der RAVAV vom 28. 8. 34; s. Dok. Nr. 8 Anm. 4. Für Abiturienten und Studierende im Grundstudium hatte die Deutsche Studentenschaft bereits im Sommer 1933 eine halbjährige Arbeitsdienstpflicht proklamiert; 1934 wurde sie obligatorische Voraussetzung für die Immatrikulation. Vgl. P. HUSSMANN, Der Deutsche Arbeitsdienst. Eine öff.-rechtl. Untersuchung über Idee und Gestalt des Deutschen Arbeitsdienstes und seine Stellung in der Gesamtstaatsstruktur, Jur. Diss. Berlin 1935, S. 36f.; KÖHLER, Arbeitsdienst, S. 260.

Diese Regelung, die in Wirklichkeit auf eine Arbeitsdienstpflicht bestimmter Berufsklassen hinausläuft und außerdem ein gleichmäßiges und gerechtes Verfahren bei der Einstellung vermissen läßt, wird von unserer Jugend mit Recht als *ungerecht* empfunden.

Es ist daher notwendig, den bestehenden Zustand, durch den die Idee des Arbeitsdienstes schwer gefährdet wird, bald *durch die allgemeine und gleiche Arbeitsdienstpflicht* zu ersetzen.

Zur Umstellung der gegenwärtigen Organisation des freiwilligen Arbeitsdienstes auf die Durchführung der allgemeinen gleichen Arbeitsdienstpflicht ist eine Anlaufzeit von einem halben Jahr notwendig. Da als Einstellungszeitpunkt für den ersten Jahrgang von Arbeitsdienstpflichtigen der 1. Oktober – mit Rücksicht auf die Folgeeinrichtungen der Wehrmacht – geboten erscheint, müßte das Gesetz spätestens bis 1. April in Kraft treten.

Dieser Zeitpunkt ist auch mit Rücksicht auf den Beginn des neuen Haushaltsjahres der geeignete.

B. Arbeitsdienst der weiblichen Jugend.

Die Erziehung im nationalsozialistischen Geist zur Volksgemeinschaft und Kameradschaft und zu einer hohen sittlichen Arbeitsauffassung ist für die weibliche Jugend nicht weniger notwendig als für die männliche.

Der Arbeitsdienst darf nicht allein die männliche Hälfte⁵ des deutschen Volkes erfassen, sonst bleibt er in seinem volkserzieherischen Wert eine Halbheit.

Arbeitsdienstpflicht nur für die männliche Jugend wäre auf die Dauer ebenso unsinnig wie eine allgemeine Schulpflicht nur für die männliche Jugend.

Für die *sofortige* Durchführung der allgemeinen Arbeitsdienstpflicht auch der weiblichen Jugend fehlen allerdings zur Zeit noch die organisatorischen und wohl auch die finanziellen Voraussetzungen.

Die Organisation des freiwilligen Arbeitsdienstes der weiblichen Jugend muß erst so ausgebaut werden, daß sie das feste, sichere Gerippe für die allgemeine Arbeitsdienstpflicht bilden kann, wie das bei dem Arbeitsdienst der männlichen Jugend schon der Fall ist. Dazu ist noch eine Reihe von Jahren nötig⁶.

Trotzdem soll die Verankerung des Grundsatzes der Arbeitsdienstpflicht der weiblichen Jugend in dem Grundgesetz über die Arbeitsdienstpflicht jetzt schon erfolgen:

– a)

um die Totalität des Arbeitsdienstgedankens zu betonen,

– b)

um dem Auslande gegenüber den nichtmilitärischen Charakter der Arbeitsdienstpflicht zu unterstreichen.

C. Finanzierung der Arbeitsdienstpflicht.

Infolge des starken Absinkens der Geburtenzahlen in den Kriegsjahrgängen ist für die nächsten 4 Jahre eine Erfassung aller Arbeitsdiensttauglichen (Wehrtauglichen) bei *einjähriger Dienstzeit* möglich, ohne eine große Erhöhung der Stärke und damit der Kosten im Vergleich zum gegenwärtigen Stande des freiwilligen Arbeitsdienstes.

Jahrgang

Stärke

davon etwa 60% Taugliche⁷

⁵ In der Vorlage: „Hilfe“. Berichtigt nach der Fassung vom 13. 5. 35 (o. Anm. 1).

⁶ Handschriftlich korrigiert aus: „Dazu sind noch zwei bis drei Jahre nötig.“

⁷ Anm. in der Vorlage: „Bei der ‚Tauglichkeit‘ für den Arbeitsdienst ist folgendes zu berücksichtigen: Die schweren Erd- und Waldarbeiten und die harte Lebensweise in den Arbeitslagern stellen in bezug auf körperliche Leistungsfähigkeit und Gesundheit Anforderungen, die hinter den an die Wehrmachtsangehörigen gestellten Forderungen nicht zurückstehen. Zwischen Arbeitsdiensttauglichkeit und Wehrdiensttauglichkeit besteht daher kein wesentlicher Unterschied. Die kleinen Unterschiede wirken sich zahlenmäßig unbedeutend aus. – Die Anlegung eines falschen Tauglichkeitsmaßstabes würde dazu führen, daß sehr viele Arbeitsmänner während ihrer Dienstzeit dienstunbrauchbar würden und daß dem Staate dann ihre Versorgung zur Last fiel.“

1915	469 000	281 400
1916	350 000	210 000
1917	315 000	189 000
1918	326 000	195 000
		876 000
		:4 = 219 000

Durchschnittsjahrgang also 219 000.

Einschließlich der Führer und des notwendigen Stammpersonals ergibt sich daraus eine Stärke für den Arbeitsdienst von 250 000 Mann
gegenüber jetzt 230 000 Mann.

Bei der Kosten-Berechnung muß berücksichtigt werden, daß in den ersten Aufbaujahren besondere *einmalige* Ausgaben für die Erst-Ausstattung mit Bekleidung und Gerät sowie für Unterkünfte (Reichsbarackenlager) erforderlich sind. Diese Ausgaben verringern sich umso schneller, je höher die Mittel sind, die dafür in den nächsten 2-3 Haushaltsjahren freigegeben werden können. Für die *laufenden* Kosten sind bei einer Stärke von 250 000 Köpfen anzusetzen:

etwa 250 000 x 900 Mark = 225 Millionen RM

dazu für *einmalige* Ausgaben (s.o.) mindestens 15 Millionen RM

Sa.:

240 Millionen RM.

Bei diesem Aufwand an staatlichen Mitteln ist in Betracht zu ziehen,

– 1.

daß durch den Arbeitsdienst sehr beträchtliche öffentliche Unterstützungen für Arbeitslose erspart werden,

– 2.

daß der Arbeitsdienst keine wirtschaftlich unproduktive Einrichtung ist, sondern daß er von Jahr zu Jahr wachsenden Arbeitsertrag ergibt.

Zu 1. Die Ersparnisse an öffentlichen Unterstützungen sind bei der Stärke von 250 000 Mann einschließlich Führern auf rund 100 Millionen jährlich anzusetzen (s. Beilage)⁸.

Zu 2. Die Wirtschaftlichkeit des Arbeitsdienstes errechnet sich auf folgender Grundlage:

Nach den in den letzten Jahrzehnten auf dem Gebiete der Landeskultur gewonnenen Erfahrungen beträgt die Steigerung der Ertragsfähigkeit 15–20 v. H. des für die Kultivierung aufgewendeten Betrages.

Berücksichtigt man hierbei einerseits, daß es sich bei dieser Berechnung um voll bezahlte Arbeitskräfte handelt, andererseits, daß die Arbeitszeit (6 Stunden statt 8 Stunden) und vorläufig auch noch die relative Arbeitsleistung des Arbeitsmannes hinter der des gelernten Tiefbauarbeiters zurück-

Ferner führt die Einstellung Mindertauglicher, die in ihren Leistungen stark zurückhängen, erfahrungsgemäß leicht dazu, daß diese armen Leute von den verärgerten Führern und auch von den gleichgestellten Kameraden schlecht behandelt werden. Die Wirkung einer solchen falschen Behandlung wird eine feindselige Einstellung zum Arbeitsdienst und zum Staat überhaupt sein. – *Es muß daher ausdrücklich gefordert werden, daß die Bestimmung der Arbeitsdiensttauglichkeit sich nach der tatsächlichen körperlichen Beanspruchung im Arbeitsdienst richtet.* – Die Erfahrungen über Wehrtauglichkeit bei der allgemeinen Wehrpflicht in der Vorkriegszeit geben daher auch für den Arbeitsdienst einen Anhalt. – In den letzten Jahren vor dem Kriege wurden 65% eines Geburtsjahrganges wehrtauglich befunden. Nach den bisherigen Erfahrungen im Arbeitsdienst ist zu erwarten, daß die Tauglichkeit der Kriegsgeburtsjahrgänge 1915 bis 1918 erheblich unter dieses Maß herabsinken wird.“

⁸ „Schätzung der finanziellen Wirkungen der Einberufung von 250 000 Mann (einschließlich Führern) zum Arbeitsdienst“; R 43 II/517, Bl. 37f. Die Ersparnis von 100 Mio RM ergab sich danach aus der erwarteten Wiedereingliederung von 163 000 Empfängern von Arbeitslosen- oder Krisenunterstützung sowie von Wohlfahrtshilfe in das Arbeitsleben.

steht, so ergibt sich für den Arbeitsdienst eine Ertragssteigerung von 10–15 v. H. der aufgewendeten Kosten.

Also bei 225 Millionen (für den reinen Arbeitsdienst):

25 Millionen Mehrertrag jährlich bei *vorsichtiger Schätzung*.

Die Wirtschaftlichkeit des Arbeitsdienstes errechnet sich demnach wie folgt:

Ertragssteigerung:

1933 ⁹ und	1934		= 35 Mill.
	1935	+ 25 Mill.	= 60 Mill.
	1936	+ 25 Mill.	= 85 Mill.
	1937	+ 25 Mill.	= 110 Mill.
	1938	+ 25 Mill.	= 135 Mill.
	1939	+ 25 Mill.	= 160 Mill.
	1940	+ 25 Mill.	= 185 Mill.
	1941	+ 25 Mill.	= 210 Mill.
	1942	+ 25 Mill.	= 235 Mill.
	1943	+ 25 Mill.	= 260 Mill. <i>jährlicher Mehrertrag</i>

d.h. schon 1938 decken Ersparnis an öffentlichen Unterstützungen + Mehrertrag durch Landeskultivierung fast völlig die laufenden Gesamtkosten des Arbeitsdienstes.

1942 deckt *allein* der Mehrertrag durch Landeskultivierung fast völlig die Gesamtkosten des Arbeitsdienstes.

Von 1943 ab *übersteigt* der jährliche Mehrertrag durch Landeskultivierung die Gesamtkosten des Arbeitsdienstes in einem von Jahr zu Jahr wachsenden Ausmaße.

Der Arbeitsdienst ist also nicht nur die große Volkserziehungsschule, sondern auch eine rein volkswirtschaftlich gut zu rechtfertigende Einrichtung¹⁰.

⁹ Anm. in der Vorlage: „Unzweckmäßiger Einsatz als Erbe des alten Systems.“

¹⁰ Fortgang s. Dok. Nr. 130.

Zitierhinweis

Nr. 122 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über den Reichsarbeitsdienst. 21. März 1935
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich
Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Histori-
schen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv
von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d122>